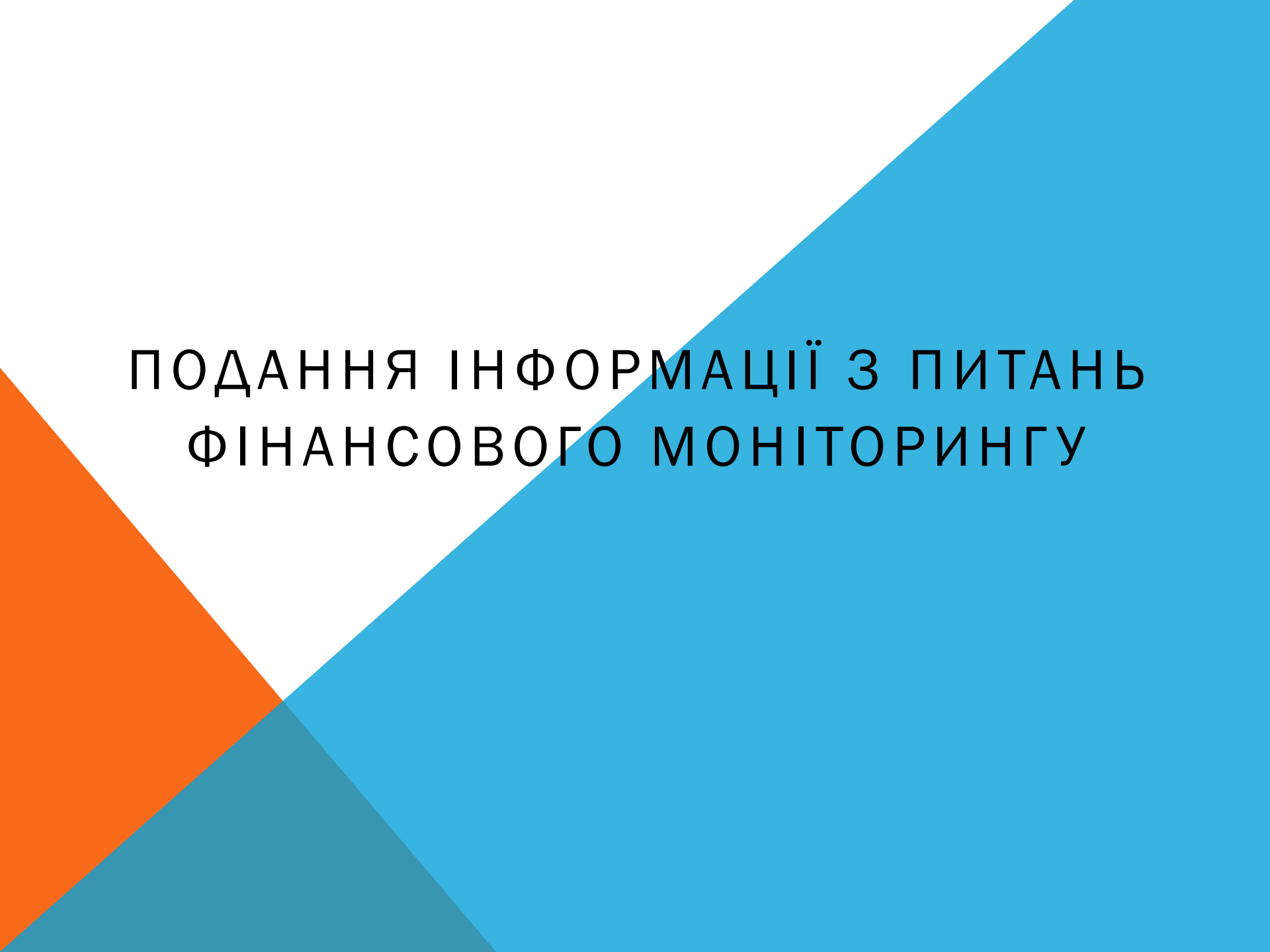




ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361

Статтею 8 визначено завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу



Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:

О стати на облік у спеціально уповноваженому органі як СПФМ та повідомляти спеціально уповноважений орган в порядку, визначеному Національним банком України для СПФМ, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, а також Кабінетом Міністрів України для інших СПФМ, про:

О призначення чи звільнення відповідального працівника;

О призначення особи, яка тимчасово буде виконувати обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності;

О зміну відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відповідального працівника чи особу, яка тимчасово виконує його обов'язки;

О припинення та/або поновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу

**О Механізм подання суб'єктами до
Держфінмоніторингу інформації щодо взяття їх на
облік, як суб'єктів первинного фінансового
моніторингу визначено**

**О Порядок подання інформації для взяття на облік
(зняття з обліку/поновлення на обліку) суб'єктів
первинного фінансового моніторингу, реєстрації, та
подання суб'єктами первинного фінансового
моніторингу Державній службі фінансового
моніторингу інформації про фінансові операції, що
підлягають фінансовому моніторингу, іншої
інформації, що може бути пов'язана з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванням тероризму та
фінансуванням розповсюдження зброї масового
знищення**

**ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ВІД 09.09.2020 № 850, ЧИННІСТЬ З 01.01.2021**

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2020 р. № 850

ПОРЯДОК

**подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку/
поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового
моніторингу, реєстрації та подання суб'єктами первинного
фінансового моніторингу Державній службі фінансового
моніторингу інформації про фінансові операції, що
підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що
може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та
фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення**

Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів та відокремлені підрозділи суб'єкта, які є окремими юридичними особами та яким суб'єктом надано дозвіл самостійно подавати інформацію, пов'язану з проведенням фінансового моніторингу (крім суб'єктів, щодо яких Національний банк відповідно до статті 18 Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду).

**Подання суб'єктом будь-якої інформації
Держфінмоніторингу здійснюється в
електронній формі до єдиної інформаційної
системи у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення (далі - єдина
інформаційна система) з використанням
складових е-кабінету: особистого кабінету або
прикладного програмного інтерфейсу.**

Строком подання суб'єктом інформації в електронній формі є дата та час подання повідомлення в особистому кабінеті або у разі використання прикладного програмного інтерфейсу - дата та час формування Держфінмоніторингом відповідного повідомлення про обробку такої інформації.

Підтвердженням факту подання суб'єктом інформації в електронній формі є отримання ним відповідного повідомлення Держфінмоніторингу.

Суб'єкти, зазначені у пунктах 1-6, 8, 9, та спеціально визначені суб'єкти, які є юридичними особами, зазначені у підпунктах “а” - “в” та “е” пункту 7 частини другої статті 6 Закону, стають на облік у Держфінмоніторингу **як суб'єкти протягом трьох робочих днів з дати призначення працівника**, відповідального за проведення фінансового моніторингу, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових відносин з клієнтом)

Відповідно до пункту 4 Порядку, подання суб'єктом будь-якої інформації Держфінмоніторингу здійснюється в електронній формі до єдиної інформаційної системи у сфері ПВК/ФТ/ЗМЗ з використанням складових

□ **е-кабінету: особистого кабінету або прикладного програмного інтерфейсу.**

□ У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб'єкт подає її в паперовій формі шляхом надсилання заповненої візуальної форми повідомлення поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або вручення під розписку.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.06.2021 № 322

**Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 серпня 2021 р.
за № 1035/36657**

**Про затвердження порядку обміну інформацією з питань
фінансового моніторингу**

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу;

Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України.

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1035-21#Text>



Е-кабінет ведеться українською
мовою.

Е-кабінет працює постійно (24 години
на дату кожного календарного дня),
крім часу, необхідного для його
технічного обслуговування. Тривалість
проведення технічного обслуговування
встановлюється Держфінмоніторингом
та оприлюднюється на його офіційному
вебпорталі.

Створення особистого кабінету новим суб'єктом, що стає на облік, здійснюються на підставі КЕП суб'єкта (фізичної особи, фізичної особи - підприємця) чи керівника суб'єкта - юридичної особи, який має право вчиняти правочини від імені суб'єкта, за результатами успішної електронної ідентифікації та автентифікації такої особи та внесеної до єдиної інформаційної системи первинної інформації про суб'єкта відповідно до вимог Закону.



Створення особистого кабінету суб'єкта, що стоїть на обліку, здійснюється на підставі КЕП суб'єкта (фізичної особи, фізичної особи - підприємця) чи керівника суб'єкта - юридичної особи, який має право вчиняти правочини від імені суб'єкта, за результатами успішної електронної ідентифікації та автентифікації такої особи та внесеної до єдиної інформаційної системи коригуючої інформації про суб'єкта відповідно до вимог Закону.

Після електронної ідентифікації особи суб'єкт має право доступу до приватної частини (особистого кабінету) е-кабінету, яка є індивідуальною персоніфікованою вебсторінкою користувача.

4. За результатами успішної електронної ідентифікації та автентифікації суб'єкт отримує доступ до:

- шаблонів повідомлень (електронних документів) та їх заповнення;
- формування та подання повідомлень (електронних документів в XML форматі) через особистий кабінет з фіксацією дати та часу подання таких повідомлень;
- збережених та поданих повідомлень в автоматизованій системі суб'єкта (в XML та/або PDF форматі);
- результатів автоматизованої обробки поданих суб'єктом повідомлень (електронних документів) з автоматичною фіксацією часу відправлення та часу отримання, цілісності та автентичності електронних документів;
- інформації про подані ним повідомлення та повідомлень про результати їх обробки;

4. За результатами успішної електронної ідентифікації та автентифікації суб'єкт отримує доступ до:

- повідомлень від Держфінмоніторингу через особистий кабінет з фіксацією дати та часу надходження таких повідомлень суб'єкту;
- візуалізації поданих/отриманих повідомлень (електронних документів);
- подання повідомлень (електронних документів) через прикладний програмний інтерфейс



У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, підпунктом 1 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 № 2115 - IX встановлено, що фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи **подають** облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства **в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.**



Також, підпунктом 3 пункту 1 Закону № 2115 передбачено, що особи, які не мають фізичної можливості протягом строку, визначеного цим Законом, подати звітність чи документи, зазначені у підпункті 1 цього пункту, у зв'язку **з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях**, звільняються від адміністративної та/або кримінальної відповідальності та подають звітність чи документи протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання.

У зв'язку з цим, суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані подавати інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону України про ПВК/ФТ/ЗМЗ не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни.



- ☐ Разом з цим, з урахуванням об'єктивної та фізичної можливості, та з метою належного управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, Закон № 2115 не обмежує СПФМ, в праві застосування інших вимог Базового Закону, зокрема в частині:
- ☐ належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу;
 - ☐ здійснення заходів належної перевірки;
 - ☐ застосування ризик-орієнтованого підходу;
 - ☐ виявлення підозрілих фінансових операцій

тощо

Обов'язок повідомляти спеціально уповноважений орган про ФО, що підлягають фінансовому моніторингу:

а) порогові фінансові операції, що відповідають ознакам, визначеним абзацами другим, третім і шостим частини першої статті 20 цього Закону, - протягом п'яти робочих днів з дня їх проведення (спроби проведення);

- фінансові операції, якщо фінансові операції, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що здійснює збройну агресію проти України, та/або в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої держави), або якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);

Обов'язок повідомляти спеціально уповноважений орган про ФО,
що підлягають фінансовому моніторингу:

- фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами;
- фінансові операції електронного резидента (е-резидента).

Обов'язок повідомляти спеціально уповноважений орган про ФО, що підлягають фінансовому моніторингу:

11) подавати на запит спеціально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень:

а) додаткову інформацію, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, з колабораційною діяльністю, пособництвом державі, що здійснює збройну агресію проти України, найманством або державною зрадою, а також інформацію, що може бути пов'язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до цього Закону - протягом одного робочого дня з дня надходження запиту;

Обов'язок повідомляти спеціально уповноважений орган про ФО,
що підлягають фінансовому моніторингу:

11) подавати на запит спеціально уповноваженого органу,
що вчинений в межах його повноважень:

б) іншу, не зазначену у підпункті "а" цього пункту,
додаткову інформацію - протягом п'яти робочих днів з
дня надходження запиту або в інший строк, погоджений
у встановленому порядку із спеціально уповноваженим
органом;



13) подавати на запит спеціально уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень, інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням із відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;



14) у разі неможливості дотримання строків, встановлених пунктами 11 і 12 цієї частини, з об'єктивних причин (урахування обсягу інформації, що запитується, форми її подання - електронної або паперової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо) погодити із спеціально уповноваженим органом не пізніше двох робочих днів з дня надходження запиту строк подання запитуваної інформації в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;



Обов'язок повідомляти спеціально уповноважений орган про ФО,
що підлягають фінансовому моніторингу:

б) порогові фінансові операції, що відповідають ознакам, визначеним абзацами четвертим та п'ятим частини першої статті 20 цього Закону, - не пізніше п'ятого робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому фінансові операції були здійснені;

- платіжні операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);

- фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);

в) підозрілі фінансові операції (діяльність) або спроби їх проведення незалежно від суми, на яку вони(а) проводяться, - **негайно після виникнення підозри** або достатніх підстав для підозри, а також надавати обґрунтовані висновки, копії документів та іншу інформацію, на основі яких сформовано підозру, та додаткову інформацію на запити спеціально уповноваженого органу;

г) про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою СПФМ в результаті здійснення належної перевірки клієнта, - протягом 10 робочих днів з дня виявлення розбіжностей;

Та надавати іншу інформацію, що може бути пов'язана з
ВК/ФТ/ЗМЗ, а саме:

- фінансові операції, пов'язані з відстеженням (моніторингом) на запит Держфінмоніторингу;
- фінансові операції, пов'язані з зупиненням за дорученням Держфінмоніторингу з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави;
 - прибуткові фінансові операції, пов'язані з рішенням/дорученням Держфінмоніторингу;
- спроби здійснення видаткових фінансових операцій, пов'язаних з рішенням /дорученням Держфінмоніторингу;
- фінансові операції, пов'язані з моніторингом за дорученням Держфінмоніторингу з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави

Законом встановлено обов'язок СПФМ
звітувати про:

- відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/проведення фінансової операції.

Закон України від 6 вересня 2022 р. № 2571-IX
«Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення регулювання кінцевої
бенефіціарної власності та структури власності
юридичних осіб» (далі – Закон 2571-IX)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗБІЖНОСТІ КБВ

Повідомляти в порядку, встановленому Мін'юстом, **держателя ЄДР** про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про КБВ та структуру власності клієнта (зокрема, про виявлення неповноти, неточностей чи помилок в інформації про КБВ або про структуру власності такого клієнта, що міститься в ЄДР - протягом 10 робочих днів з дня виявлення розбіжностей (пункт 8 1 частини другої статті 8 Закону)



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РОЗБІЖНОСТІ КБВ

1 вересня 2024 набрав чинності наказ Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи», **згідно з яким СПФМ зобов'язаний повідомляти**

держателя ЄДР про виявлені ним розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи в порядку і за формою, встановленими цим наказом / зміни, внесені наказами Мін'юсту від 18.03.2024 № 727/5 та від 27.08.2024 N 2531/5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19.03.2021 № 163

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 червня 2021 р.
за № 768/3639

ПОЛОЖЕННЯ
про форму та зміст структури власності

3. **Структура власності** за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднюються на офіційному вебсайті Мінфіну.

4. У разі наявності у структурі власності юридичної особи іноземних юридичних осіб та/або осіб, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави або держав, трастів, інших подібних правових утворень до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують належність цим особам, трасту та/або іншим подібним правовим утворенням корпоративних прав у юридичній особі, крім випадків, коли відомості про відповідних суб'єктів наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

5. У разі наявності у структурі власності юридичної **особи бенефіціарного власника**, відомості щодо можливості здійснення яким вирішального впливу на управління або діяльність такої юридичної особи чітко **не відслідковується** за відомостями ЄДР чи за документами, які подаються для проведення реєстраційної дії у пакеті документів разом із структурою власності, до схематичного зображення структури власності також мають додаватися **офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння)**

5. Зокрема договір купівлі-продажу або дарування корпоративних прав (частки в статутному капіталі); рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) юридичної особи про визначення розміру статутного (складеного) капіталу та розмірів часток учасників; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи; виписка з рахунка в цінних паперах депонента; виписка з рахунка в цінних паперах номінального утримувача; договір управління майном; договір про створення трасту; трастова декларація та/або угода; свідоцтво про шлюб; витяг, виписка чи інший документ з офіційного джерела, в тому числі торговельного, банківського, судового реєстру; інші документи, що підтверджують здійснення вирішального впливу (контролю) на діяльність юридичної особи.

6. Структура власності підписується керівником юридичної особи.

Структура власності в електронній формі формується програмними засобами **у довільній формі**, придатній для сприйняття її змісту, з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису керівника юридичної особи відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Документи можуть підписуватись іншою уповноваженою особою (крім керівника), яка має право підпису від імені юридичної особи, зокрема представником засновника (учасника) юридичної особи відповідно до прийнятого рішення уповноваженим органом управління цієї юридичної особи. У такому разі до схематичного зображення структури власності також додається оригінал або завірена в установленому порядку копія документа, який підтверджує повноваження підписанта (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього підписанта містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

Структура власності, яка подається у пакеті документів для державної реєстрації створення юридичної особи, підписується одним із засновників такої юридичної особи чи іншою уповноваженою зборами особою.

8. На схематичному зображенні структури власності вказуються щодо кожної:

фізичної особи - громадянина України - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду закордон (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

8. На схематичному зображенні структури власності вказуються щодо кожної:

фізичної особи - іноземця та особи без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна громадянства (підданства), а у разі, якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, - всі країни її громадянства (підданства), дата народження. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства (підданства), або якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, **додатково** зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;



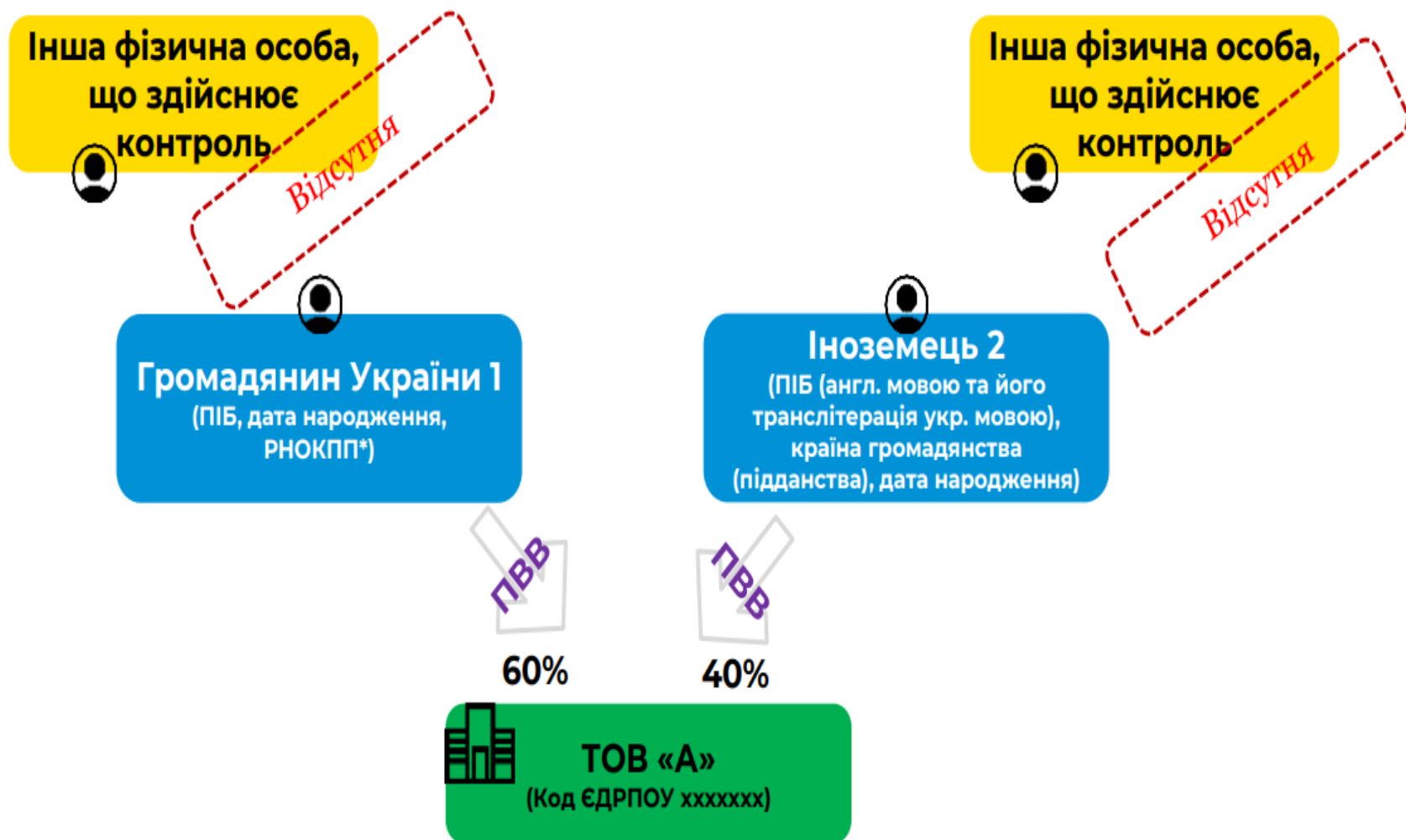
МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

Зразки складання схематичного зображення структури власності

Приклад 1. Прямий вирішальний вплив



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ



Приклад 1. Прямий вирішальний вплив



МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

На слайді наведено приклад простого прямого вирішального впливу (ПВВ)

Громадянин України 1 та Іноземець 2 є **кінцевими бенефіціарними власниками**, які здійснюють **прямий вирішальний вплив (ПВВ)** на діяльність компанії, оскільки є власниками більше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Важливо підкреслити, що Громадянин України 1 та Іноземець 2 не є посередниками, агентами чи номінальними власниками. Інакше, **кінцевим бенефіціарним власником(ами) виступала б інша особа(и)**, яка б могла здійснювати непрямий вирішальний вплив на діяльність компанії.

ПЕРЕЛІК
ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ
НЕОБХІДНО
ДОДАВАТИ

Оскільки у структурі власності ТОВ «А» кінцеві бенефіціарні власники (Громадянин України 1 та Іноземець 2) безпосередньо володіють корпоративними правами ТОВ «А», і це чітко відслідковується за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі - Єдиного державного реєстру), то документи, що підтверджують можливість здійснення ними вирішального впливу, не додаються.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2023

м. Київ

N 2542/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12 липня 2023 р. за N 1185/40241

Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи

**ВИДИ ПОЗВІЖНОСТЕЙ ПРО КБВ ТА/АБО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ОТРИМАНІ СПФМ У РЕЗУЛЬТАТІ ЗДІЙСНЕННЯ
НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ТА ВІДПОВІДНИМИ
ВІДОМОСТЯМИ, РОЗМІЩЕНИМИ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ
РЕЄСТРІ**

- 3.1) неповнота відомостей про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
- 3.2) неточність чи помилки у відомостях про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
- 3.3) неповнота відомостей про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
- 3.4) неточність чи помилки у відомостях про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;
- 3.5) відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з наданими клієнтом відомостями;
- 3.6) відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з наданими клієнтом відомостями;
- 3.7) відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з відомостями СПФМ;
- 3.8) відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з відомостями СПФМ;
- 3.9) в Єдиному державному реєстрі зазначено номінального КБВ;
- 3.10) в Єдиний державний реєстр інформація про КБВ не вносились згідно з абзацом другим пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

3.11) в Єдиний державний реєстр інформація про структуру власності не вносились відповідно

Формат повідомлення:

Повідомлення про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи

Відомості про СПФМ, якій надає інформацію		№ з/п	Інформація щодо юридичної особи, по якій виявлено розбіжності про КБВ та/або структуру власності				Вид та коментар щодо виявленої розбіжності про КБВ та/або структуру власності		Інформація про КБВ юридичної особи (за даними СПФМ)										Примітка щодо наявності додатків
Найменування юридичної особи / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності фізичної особи)	Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ / РНОКПП / серія (за наявності) та номер паспорта		Дата виявлення розбіжностей	Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ	Найменування	Код організаційно-правової форми	) Номер підпункту / номери підпунктів пункту 3 Порядку, що відповідає виявленій (ним) розбіжності (тільки)	Коментар щодо виявленої розбіжності (за наявності)	Група вигододержувачів (вигодонабувачів), які здійснюють вирішальний вплив (за наявності)	Прізвище	Власне ім'я	Побатькові (за наявності)	Дата народження	РНОКПП (за наявності)	Цифровий код країни громадянства (підданства)*	Цифровий код країни місця проживання*	Ознака здійснення вирішального впливу на діяльність (прямої чи непрямий вплив)	Відсоток частки в статутному капіталі юридичної особи або відсоток права голосу в юридичній особі (дані надаються у відсотках у випадку здійснення прямого вирішального впливу)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

[Повідомлення держателя Єдиного державного реєстру про виявлення розбіжностей між отриманими СПФМ в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про КБВ та/або структуру власності юридичної особи \(minjust.gov.ua\)](#)

ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РОЗБІЖНОСТІ КБВ

- **неповнота** - відсутність в Єдиному державному реєстрі щодо КБВ та/або структури власності юридичної особи відомостей про один чи кілька параметрів, які відображаються згідно з відкритим доступом, порівняно з тими, які встановлені СПФМ (КБВ є та/ті сама/самі особа/особи, яка/які встановлена/ні СПФМ, однак не всі відомості про неї/них внесено до Єдиного державного реєстру; структура власності юридичної особи відповідає тій, яка отримана СПФМ, однак в ній відсутні всі необхідні відомості);
- **неточність** - відмінність у відомостях про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, які відображаються згідно з відкритим доступом, з тими, які встановлені СПФМ (як КБВ встановлено ту саму особу/осіб, однак наявна відмінність у відомостях щодо такої особи/осіб; неточність у відомостях, відображених у структурі власності юридичної особи);
- **помилка** - невідповідність відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, які відображаються згідно з відкритим доступом, з тими, які встановлені СПФМ (КБВ юридичної особи є інша фізична особа / інші фізичні особи, ніж та/ті, відомості про яку/яких містяться в Єдиному державному реєстрі; у юридичної особи наявний КБВ за наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про його відсутність; у юридичної особи відсутній КБВ за наявності в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ; структура власності юридичної особи, розміщена в Єдиному державному реєстрі, не відповідає отриманій СПФМ).
- **/наказ Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5**

ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РОЗБІЖНОСТІ КБВ

- 3. Види розбіжностей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, отримані СПФМ у результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в Єдиному державному реєстрі :
 - 3.1) неповнота відомостей про КБВ;
 - 3.2) неточність у відомостях про КБВ;
 - 3.3) помилка у відомостях про КБВ;
 - 3.4) неповнота відомостей у структурі власності юридичної особи;
 - 3.5) неточність у відомостях структури власності юридичної особи;
 - 3.6) помилка у відомостях структури власності юридичної особи.
- Не класифікується як вид розбіжностей, якщо в Єдиному державному реєстрі відсутні відомості про КБВ та/або структуру власності юридичної особи.
- 4. Повідомлення про виявлення розбіжностей оформлюється у форматі .xls за формою, визначеною у додатку до цього Порядку, та складається з інформації про СПФМ, виявлені розбіжності та інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, встановлену СПФМ за результатами проведеної перевірки.
- **/наказ Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5**

Стаття 5-1. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності

1. Юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності.

Юридичні особи зобов'язані подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".



Стаття 5-1. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності

Юридичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, і фізичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, зобов'язані надавати на запит юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи, а також самостійно повідомляти юридичних осіб про зміну кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності юридичної особи протягом 5 робочих днів з дати виникнення такої зміни.



Стаття 5-1. Інформація про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності

2. Форма та зміст структури власності юридичної особи встановлюються положенням, яке затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України, крім осіб, визначених абзацами другим і третім цієї частини.



Стаття 15. Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції

СПФМ зобов'язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції у разі:

- якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у СПФМ виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
- встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;
- подання клієнтом чи його представником СПФМ недостовірної інформації або подання інформації з метою введення його в оману;
- виявлення у порядку, встановленому відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, **що банк або інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини, є банком-оболонкою** та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою;
- якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.
- СПФМ має право** відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції.

ВІДМОВА ВІД ВСТАНОВЛЕННЯ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН ПРОВЕДЕННЯ ФО

У випадках, передбачених цією частиною, СПФМ зобов'язаний протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити спеціально уповноваженому органу про спроби проведення фінансових операцій та про осіб, які мають або мали намір відкрити рахунок/встановити ділові відносини та/або провести ФО або з якими розірвано ділові відносини (закрито рахунок) на підставі цієї статті, а також про проведення ФО щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта, та про фінансові операції, в проведенні яких було відмовлено.

СПФМ забороняється (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) встановлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов'язані послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які є:

- 1) особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб;
- 2) особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб;
- 3) особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють чи КБВ яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

ВІДМОВА

- У разі виявлення СПФМ за результатами внесення змін до переліку осіб особи клієнта (з яким установлені ділові відносини), яку включено до зазначеного переліку, СПФМ зобов'язаний негайно повідомити спеціально уповноваженому органу про таку особу та здійснити негайно, без попереднього повідомлення такої особи, замороження активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

ст. 15 Закону

- негайно - найкоротший термін протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії з моменту настання підстав для їх здійснення;

ПОВІДОМЛЕННЯ СБУ

1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов'язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

У день прийняття рішення про замороження таких активів суб'єкт первинного фінансового моніторингу (ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) зобов'язаний одночасно із замороженням таких активів повідомити спеціально уповноваженому органу та Службі безпеки України в установленому законодавством порядку про заморожені активи.



ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ
про замороження/розмороження активів

(вибрати)

від " ____ " _____ №

№ з/ п	Атрибут	Інформація
1	2	3
I. Відомості про банк, який надає інформацію		
1	Найменування банку	
2	Код за ЄДРПОУ	
3	Контактний телефон відповідального працівника банку	
4	Електронна пошта для зворотного зв'язку	
II. Відомості про особу, активи якої заморожені/розморожені		
5	Номер запису в переліку терористів (С1)	
6	Повне найменування [(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))]	
7	Наявні ідентифікаційні дані особи	
8	Додаткова інформація (за наявності), зокрема щодо зв'язку особи, активи якої заморожені (були заморожені), з особою з переліку терористів (якщо особа, активи якої заморожуються, не є особою, включеною до переліку терористів)	

III. Відомості про заморожені/розморожені активи		
9	Дата й час замороження/розмороження активів	
10	Підстава для замороження/ розмороження активів	
11	Вид активу	
12	Номери та дати відкриття клієнту рахунків, суми заморожених/розморожених активів на них у розрізі рахунків (за наявності)	
13	Номери та дати укладання договорів щодо надання банком послуг без відкриття рахунку, види активів, що є предметом таких договорів, та суми, на які вони укладені (за наявності)	
14	Номери транзитних рахунків, на яких обліковуються/обліковувались заморожені кошти за заблокованими фінансовими операціями (кошти за якими не були зарахованими на рахунок клієнта)	
15	Інформація щодо фінансових операцій з активами терористів без встановлення ділових відносин (за наявності): найменування, номер і дата первинного документа; дата ініціювання фінансової операції; дата замороження активів	
16	Додаткова інформація (за наявності)	
17	Додатки (за наявності)	

Відповідальний працівник
банку

(підпис)

Прізвище, ім'я, по батькові

Стаття 16. ЗУ 361 Подання інформації з питань фінансового моніторингу

- Подання інформації суб'єктом первинного фінансового моніторингу спеціально уповноваженому органу, суб'єкту державного фінансового моніторингу в установленому законодавством порядку не є порушенням порядку розкриття інформації з обмеженим доступом.
- Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, його посадові особи та інші працівники, ліквідатор, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання інформації спеціально уповноваженому органу, суб'єкту державного фінансового моніторингу, якщо вони діяли в межах цього Закону

Стаття 16. ЗУ 361 Подання інформації з питань фінансового моніторингу

- 9. Неправомірна відмова в наданні інформації (довідок та копій документів), несвоєчасне її надання або надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, посадових осіб суб'єктів господарювання, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, відповідно до закону.
 - 10. Обмін інформацією, що є таємницею фінансового моніторингу, її розкриття та захист здійснюються відповідно до закону.
- 

Стаття 16. ЗУ 361 Подання інформації з питань фінансового моніторингу

- Суб'єктам первинного фінансового моніторингу, працівникам суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ліквідатору, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, працівникам суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів, які подали спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію та її учасників, **забороняється повідомляти про це особам, які брали (беруть) участь у її здійсненні, та будь-яким третім особам, крім випадків, визначених цим Законом**
- У разі якщо нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об'єднання, особи, які надають юридичні послуги, намагаються відмовити клієнта від здійснення діяльності з порушенням законодавства, це не є порушенням обмежень, зазначених в абзаці другому цієї частини.

Стаття 16. ЗУ 361 Подання інформації з питань фінансового моніторингу

- Суб'єктам первинного фінансового моніторингу, працівникам суб'єктів первинного фінансового моніторингу, ліквідатору, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, працівникам суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів, які подали спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансову операцію та її учасників, **забороняється повідомляти про це особам, які брали (беруть) участь у її здійсненні, та будь-яким третім особам, крім випадків, визначених цим Законом**
- У разі якщо нотаріуси, адвокати, адвокатські бюро та об'єднання, особи, які надають юридичні послуги, намагаються відмовити клієнта від здійснення діяльності з порушенням законодавства, це не є порушенням обмежень, зазначених в абзаці другому цієї частини.

Стаття 16. ЗУ 361 Подання інформації з питань фінансового моніторингу

- Обмеження, встановлені абзацом другим цієї частини, не перешкоджають обміну інформацією між банками, між іншими фінансовими установами, а також між суб'єктами первинного фінансового моніторингу, визначеними підпунктами "а"-"д" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у випадках, пов'язаних з одним *і тим самим клієнтом та однією і тією самою фінансовою операцією, що передбачає участь двох або більше суб'єктів первинного фінансового моніторингу, за умови, що такі суб'єкти первинного фінансового моніторингу є суб'єктами одного виду та виконують однакові вимоги щодо захисту інформації з обмеженим доступом.*

Стаття 16. ЗУ 361 Подання інформації з питань фінансового моніторингу

- Обов'язок дотримуватися таємниці фінансового моніторингу та не розголошувати факт надання інформації спеціально уповноваженому органу, а також факт одержання та виконання запиту, рішення чи доручення спеціально уповноваженого органу в установлених цим Законом випадках поширюється також на осіб, яким така інформація стала відома у зв'язку з їх професійною або службовою діяльністю.
- Особи, винні у порушенні таємниці фінансового моніторингу та заборони інформувати про факт надання інформації спеціально уповноваженому органу, а також факт одержання та виконання запиту, рішення чи доручення спеціально уповноваженого органу, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!